

1501140-95.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501140-95.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501140-95.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson Marlon dos Santos Zimbon

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 20h20min, na Rua das Violetas, nº 184, zona rural, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JEFFERSON MARLON DOS SANTOS ZIMBON, qualificado à fl. 17, trazia consigo e transportou 3,2g (três gramas e dois decigramas) da substância entorpecente cocaína, na forma de crack, acondicionada em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo de constatação preliminar de fls. 13/16 e laudo toxicológico de fls. 69/71. Segundo se apurou, o autor dos fatos trazia consigo e transportava, de bicicleta, 28 (vinte e oito) porções de crack, dentro de uma sacola plástica, quando foi abordado por guardas municipais que o observaram lançar o invólucro ao solo, assim que percebeu a presença da viatura. Em sua abordagem, o averiguado narrou aos guardas municipais que trazia consigo e transportava as drogas a pedido de terceiro, que não reportou quem seria, para que recebesse R\$ 20,00 (vinte reais) pelo ato. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o autor dos fatos, apesar de ter negado a finalidade de venda, admitiu a posse das drogas apreendidas (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as

substâncias entorpecentes apreendidas tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio JEFFERSON MARLON DOS SANTOS ZIMBON como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação. Requeiro, a decretação da perda em favor da União do dinheiro apreendido, por se tratar de produto obtido com a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Por fim, requeiro a decretação da perda, como proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito, cuja diferença será apurada ao longo da instrução processual, nos termos do art. 91-A do Código Penal (acrescentado pela Lei nº 13.964/19)."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu o regime inicial aberto e substituição da pena privativa por pena restritiva.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que embora haja prova da posse do entorpecente, não foi demonstrado que o acusado tinha a intenção de venda.,

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 69/71

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Jefferson Marlon dos Santos Zimbon disse que estava transportando o entorpecente a troco de pagamento. Ia ganhar 20 reais pelo transporte. Trabalha como serralheiro.

As testemunhas GM Nilton Felipe Custodio da Silva e GM Marcos Antonio de Lima disseram que viram o acusado de bicicleta. Ele dispensou algo ao solo. Na revista pessoal, nada encontraram com ele. O próprio acusado lhes entregou o entorpecente que havia dispensado.

Houve confissão, nos termos do interrogatório.

Os guardas civis descreveram a conduta do acusado, apontando que ele dispensou o entorpecente ao solo quando os viu.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 30/31). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão, incide a Súmula 231 do STJ.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é

primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 – Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Jefferson Marlon dos Santos Zimbon à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es).

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 3 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA